附件1

临安区农村宅基地和住房审批建设管理实施办法
(征求意见稿)

为进一步加强农村宅基地管理，规范农村住房建设和管理，深入实施乡村振兴战略，提高农村住房建设质量，切实改善农村人居环境，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《浙江省土地管理条例》、《浙江省城乡规划条例》、《浙江省农村住房建设管理办法》（浙江省人民政府令第367号）、《关于切实加强农房建设管理的实施意见》（浙政办发〔2017〕69号）、《杭州市农村住房建设管理暂行办法》（杭政办函【2018】32号）和《中央农村工作领导小组办公室、农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11 号）、《农业农村部、自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6 号）、《关于印发农民建房“一件事”办事指南（2020年修订版）的通知》（浙农经发〔2020〕6号）等法律法规和有关政策文件的规定，结合我区实际，制定本办法。

一、适用范围

（一）本区行政区域内农村宅基地的申请、审批、住房建设（含新建、改建、扩建）、农村住房调剂等适用本办法。

（二）本办法所称农村宅基地，是指经依法确定，农村集体经济组织用于保障其成员生活居住的农村集体建设用地（包括住房、附属用房和庭院等用地）。

（三）本办法所称的农村住房及建设，是指农村集体经济组织成员在依法审批宅基地上的住宅房屋及其建设行为。

（四）本办法所称农村居民(以下简称村民)，是指具有农村集体经济组织成员资格的人员。

二、基本原则

宅基地申请和农村住房建设管理应当遵循以下原则：

（一）符合规划原则。农村住房建设使用宅基地，应当符合国土空间规划、村庄规划和相关管制要求，按照城乡统筹、合理布局、适度集中的要求进行规划引领控制，优化单体设计方案，确保规划的严肃性、整体性、统一性和连续性。积极推进中心村建设和全域土地综合整治工作，切实提高土地节约集约利用水平，实现村庄规划全覆盖。

（二）节约集约原则。农村住房建设使用宅基地应节约集约、合理利用土地，在坚持最严格耕地保护制度基础上，充分利用原有宅基地、空闲地，禁止占用永久基本农田。科学统计宅基地用地需求，合理安排新增建设用地指标。严格控制宅基地面积，鼓励通过采取闲置宅基地和住宅退出、流转的方式，参照城镇规划和集约用地的要求，向中心镇中心村集中、集聚。

（三）严格管控原则。严格落实农村宅基地管理“一户一宅、拆旧建新、面积法定”的要求，有效保障村民的合法居住权。强化审批管理和监督，落实全过程监督管理制度，严禁未批

先建、少批多建， 做到带图审批、带图施工、挂牌施工、带图验收。严格农村宅基地用途管制，严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁下乡利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地。

（四）分区处置原则。为满足村民建房需求，同时充分考虑各镇人民政府、街道办事处（以下简称镇街）社会经济发展需要和城中村改造控制要求，对村民建房管理实行分区处置，具体分为限制建房区、有条件建房区、一般建房区。具体范围另行制定。

1.限制建房区：该范围内一律停止农村宅基地的申请、审批、住房建设（含新建、改建、扩建）。

2.有条件建房区：该范围内停止使用新增建设用地指标的宅基地申请、审批、住房建设（集中安置农居点除外），允许使用存量集体建设用地的宅基地申请、审批、住房建设。

3.一般建房区：该范围内农村宅基地的申请、审批、住房建设，按本办法执行。

为了保障限制建房区及有条件建房区内享有宅基地资格权但未落实使用权的村民，另行出台相关住房保障政策。

（五）风貌管控原则。规划和自然资源局临安分局按照本行政区域内的人土风情、实际情况，制定风貌管控方案，镇街需按管控方案的要求，在农房审批中具体落实。

（六）便民高效原则。农村住房建设使用宅基地，由镇街审核批准。宅基地审批和村民建房管理要按照农房“浙建事”系统（以下简称系统）要求，将宅基地申请、审批、建房审批、监

管、验收和办证等全过程纳入系统管理。镇街应落实村级代办制度，为群众提供一站式高效便捷服务。

（七）分级管理原则。严格按照“村民申请、村级审查、镇街审批、区管转用”的分级管理模式进行管理。

三、职能划分

（一）区人民政府负责本行政区域内宅基地和农村住房规划建设的统一领导和监督管理。

（二）区农业农村局承担农村宅基地改革和管理有关工作。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用工作。组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查。

（三）规划和自然资源局临安分局负责国土空间规划、农用地转用、不动产确权登记等工作。在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求。组织制定风貌管控方案、编制农村住房设计通用图集。

（四）区住房和城乡建设局负责监督指导农村住房建设工作，开展农村建筑工匠培训和管理。

（五）公安、信访、财政、综合行政执法、生态环境、交通、民政、 水司、电力、通讯等有关单位应加强配合和协调，强化信息共享互通，各司其职，共同做好宅基地和农村住房建设的相关工作。

（六）镇街负责本辖区内宅基地审批、用地审核、村庄规划编制、农村住房建设监管和风貌管控工作，建立土地日常巡查制

度，及时发现和制止土地违法行为，受相关职能部门委托牵头负责辖区内的规划、建设等审批。镇街应按照完善基层治理体系要求，由城建机构牵头审批和管理工作，建立“一个窗口对外受理、多部门内部联动运行”的宅基地用地建房联审联办制度。

（七）村集体经济组织负责本集体经济组织成员建房资格核查、建房人口数核查、宅基地有序安排、村民自治管理、宅基地日常监管及村民建房等相关工作。落实动态巡查管控，设立村级宅基地协管员，对农村住房建设中的违法行为及时劝阻、报告。农村宅基地所有权由农村集体经济组织统一行使。

四、用地保障

镇街应对符合建房条件和要求的农户进行调查统计，并在每年12月底前向区农业农村局提出下一年度村民建房新增建设用地需求计划申请，区农业农村局根据上报的新增建设用地需求计划会同规划和自然资源局临安分局调查核实后报区政府同意。待上级新增建设用地指标下达后，再下达至镇街。镇街在区政府批准的计划建设用地内监管农村建房，做到总量控制、建设有序。

五、选址管理

镇街做好农户的建房选址时，应遵循以下原则：

（一）应在紧邻现有村庄范围内开展选址审批，严禁在远离现有村庄范围的地区或永久基本农田、生态保护红线中选址；

（二）不得位于公路铁路建筑控制区或者河道、湖泊、水库管理范围，需尽量避免在地质灾害易发区选址；

（三）选址的位置,不与村庄基础设施建设相矛盾；

（四）农村住房建设应当符合国土空间规划，涉及交通、林业、地质灾害防治、水利、生态环境、文保或电力等用地的，应依法取得相关部门的许可或同意。

六、申请管理

（一）申请主体：农村住房建设使用宅基地，以户为单位申请，申请时户内有资格权人员必须全部登记在册。

本办法所称的户，是以农村集体经济组织成员清册为依据，结合公安户籍落户信息等认定的农村家庭户（夫妻双方及未达到法定结婚年龄的子女都为集体经济组织成员的，须在同一户籍）。

（二） 符合下列情形之一的农户，可以申请使用宅基地：

1.因政府、集体建设或项目建设、自然灾害等需要迁建、重建的；

2.无宅基地且未享受过保障性住房（含房改房、集资房、经济适用房、人才房，下同）的无房户；

3.原有住房拆除重建的；

4.夫妻离婚满三年或再婚满一年后，放弃双方原有住房的一方；

5.家庭户内有多个子女的，达到法定结婚年龄的子女，可以分户申请宅基地，但父母应随其中一个子女组成家庭户；

父母与达到法定结婚年龄的唯一子女已经分户并分别持有宅基地使用权证（不含继承取得）的。申请使用原有宅基地建房的，可按两户申请，每户宅基地面积不得超过原有确权面积且控制在110平方米内（有条件的可以联建）；申请使用易地宅基地

建房的，需合并为一户申请，并严格按照“建新拆旧”要求，将原宅基地交还村集体经济组织；

6.“四代同堂”且家庭户人口7人及以上的，可以按两户申请；

7.法律、法规和政策规定的其他情形。

（三）有下列情形之一的农户，其宅基地及建房申请不予批准：

1.建房选址不符合相关规划要求的；

2.除按规定调剂外，以出卖、出租、赠与等形式处置宅基地及地上建筑物，或将农村住房改作其他用途等再申请的；

3.原有住房已列入政府规划改造范围或需拆迁安置，申请拆建的；

4.违法占地、违法建房、违法的“一户多宅”等未处理结案的；

5.在村集体经济组织已享受宅基地的或者在房屋拆迁中已以货币或实物等形式予以补偿安置的；

6.夫妻一方已享受过保障性住房的；

7.政府供养的孤寡老人、五保户、享受村集体住房保障的特困人员；

8.法律、法规和政策规定的其他情形。

（四）闲置利用：坚持“一户一宅”、农村宅基地集体所有制原则，依法依规有效盘活农村闲置住宅和宅基地，优化农村资源配置。

1.经村集体经济组织核查、村集体经济组织成员代表大会讨论通过，闲置住宅可调剂给本村无房户或置换给住房困难户。不得将闲置住宅调剂给不符合建房审批条件的人。

2.鼓励有一定经济实力的村集体按照集体资产的处置权限与程序对闲置住宅、宅基地等进行统一规划、统一开发经营，发展旅游民宿、健康养老、文化创意、农产品加工、仓储等新产业新业态，拓宽村集体增收渠道。

七、批建管理

（一）农户建房通过系统进行线上申请、审批。

（二）农户申请农村建房时，应提交以下材料：

1.农村宅基地和建房（规划许可）申请表。由户主为代表提出申请，户主由公安户籍本上的户主担任，户主应具备建房资格及民事行为能力；

2.农村宅基地使用承诺书；

3.农户身份证明材料；

4.使用原有宅基地建房的，提供宅基地使用权证复印件一份；

5.符合要求的农村住房设计图纸（含通用图集）；

6.分家析产协议书（涉及分户的需提供）；

7.原旧房拆除或收回的，需提供旧房拆除或旧房交村集体统一管理、旧房调剂给其他村民等证明原件一份（涉及旧房处置的需提供）；

8.其他依法或有关规定需要提交的材料和证明。

（三）建房审批及建设监管：

1.申请。农户通过系统向本村集体经济组织提出建房申请,提交村集体经济组织讨论审核。

2.审核。村集体经济组织就建房的宅基地位置、用地范围、农户资格、建房人口、建房标准等内容进行审核，经审核符合建房条件的，提交村集体经济组织成员代表大会讨论决定。会议同意后通过系统向镇街提出踏勘申请，镇街应在收到申请之日起5个工作日内组织相关工作人员联合踏勘，对申请是否符合申请条件、拟用地是否符合宅基地合理布局要求和面积标准、相关规划、会否影响相邻住户或地块的合法权益、宅基地和建房(规划许可)申请是否经过村审核和其他相关规定等情况进行实地调查审核，审核通过后在村进行公示,公示时间不得少于10日。公示无异议的，由村代办员或第三方设计人员通过系统上传农村住房设计图或系统内选用通用图集后，村集体经济组织主要负责人提交镇街审批。公示有异议的，提交村集体经济组织成员代表大会讨论决定；讨论或镇街实地踏勘不通过的，应说明原因并及时告知申请人。

3.审批。镇街在收到建房申请材料后应组织相关工作人员进行材料审核，符合受理条件的在7个工作日内审核批准；如需修改或补充材料的，镇街应在3个工作日内一次性告知，重新提交后在7个工作日内办结；如不符合受理条件，须明确原因，并在3个工作日内通过系统退回村集体经济组织。批准后系统将批准结果进行线上公布，并向申请人发送电子版的农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证。

4.放样。申请人取得相关审批证书，并与建筑施工单位或农村建筑工匠签订施工合同后，应预约申请定点放样。镇街应当在收到放样申请之日起7个工作日内，组织人员到现场开工查验，放样时应先核实原住宅拆除或处置情况，符合要求后由有资质的测绘单位实施测绘定点，实地丈量批放宅基地，确定建房位置，形成放样记录上传系统。镇街需同步安装监控，实时掌握建房情况。

5.基槽验收。农户向镇街提出基槽验收申请。镇街自收到基槽验收申请之日起5个工作日内，联合测绘单位进行基槽验收，形成验线记录上传系统并与放样记录比对，符合要求的，继续施工；不符合要求的，镇街需立即下达整改通知，改正后方能继续施工。

6.过程监管。镇街应当加强对农村住房施工现场的监督巡查，派员到施工现场查看，形成记录上传系统。镇街相关人员还应随时查看监控视频，如发现问题，立即到现场查验。

7.竣工验收。农户建房竣工后，通过系统向镇街申请农房用地和规划验收。镇街应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，根据宅基地批准书、乡村建设规划许可证等审批资料的内容及竣工测绘资料，实地检查农户是否按照放样点位、批准面积、四至等要求使用宅基地；是否按照批准面积、建筑高度、规划要求等建设住房。验收人员应包括镇街相关工作人员（不少于2人）、村集体经济组织代表、建筑施工企业代表或建筑工匠等。验收不合格的，镇街应在3个工作日内提出书面整改意见，农户改正后

重新向镇街申请验收；验收合格的，镇街应在5个工作日内出具《农村宅基地和建房（规划许可)验收意见表》。

农户取得《农村宅基地和建房（规划许可)验收意见表》后，应与建筑施工企业代表或建筑工匠签署竣工验收意见。委托监理的，监理单位或监理人员也应当签署竣工验收意见。农村住房经验收合格的，方可交付使用。

8.办证。验收通过后，农户通过系统向不动产登记机构申请办理宅基地及房屋不动产登记发证，系统自动向不动产登记单位推送竣工测绘资料、宅基地批准书、乡村建设规划许可证、农村宅基地和建房（规划许可)验收意见表、竣工验收意见等材料。材料齐全的，5个工作日内办结；材料不齐全的，3个工作日内一次性告知，补齐后5个工作日内办结。

9.档案归档。系统将从申请到办证过程中收集和产生的资料整理归档，区农业农村局、规划和自然资源局临安分局、区住房和城乡建设局可以通过系统查阅。镇街应下载电子档案进行归档。

八、建造标准

（一）在农村集体经济组织成员基础上，农户可按照以下规定申请计算建房人口：

1.未达到法定结婚年龄独生子女可按2人计算；

2.已婚夫妻双方或一方是集体经济组织成员的，尚未生育子女的，凭结婚证可增加2人计算；

3.达到法定结婚年龄的未婚子女与父母或直系长辈属同一农户的，少于4人的可按4人计算；

4.现役军人（不含军官）、在校大中专学生、服刑人员可计算建房人口；

5.法律、法规和政策规定的其他情形。

（二）每户使用宅基地面积标准如下：

1.使用新增建设用地指标：

（1）农转用前是耕地的，1人（指建房人口，下同）不超过90平方米，2～3人不超过110平方米，4人及以上不超过125平方米；

（2）农转用前是除耕地以外其他农用地的，1人不超过110平方米，2～3人不超过125平方米，4人及以上不超过140平方米；

2.使用存量集体建设用地的：1人不超过110平方米，2人及以上不超过140平方米；

3.建筑占地面积以投影面积计算，含走廊、门廊、阳台等。挑檐宽度不超过0.6米（不得影响相邻农户）的，其投影面积可不计入占地面积。

（三）房屋建筑层数应严格控制在3层以内，建筑檐口高度不得超过10.5米，坡屋顶总建筑高度不得超过13.5米。架空层层高超过2.2米（含）的按1层计算层次。地下空间利用不得超过宅基地批准范围，深度不超过3.0米，不得破坏地下管线功能，不得对相邻的合法建（构）筑物、附着物造成损害。建筑高度均以室外地坪标高起计（室外地坪要与周边地层和道路标高等相协调，不得随意抬升）。

（四）带图审批：镇街应推广农村住房设计通用图集，农户可通过系统查询选用通用图集，有需要对选定的图集进行微调的，镇街需提供微调服务；农户也可委托具有房屋建筑工程设计资质的单位或者建筑结构专业的注册设计人员进行图纸设计，设计需满足风貌管控要求。

（五）严禁占用农用地尤其是耕地建围墙。因地形、安全等因素需要建设围墙的，要结合美丽庭院、民风民俗，处理好邻里关系，以通透式为主，高度控制在0.9米以下。使用新增建设用地建房的，不得建设围墙。

九、勘察设计和建设施工

（一）新建农村住房的，应当根据建房所处位置的地质条件，对地基地质进行勘察验证；应尽量避开地质灾害易发区，确实不可避免的，应当依法实施地质灾害危险性评估，按要求做好防治措施，在治理完成后动工建造。

改建、扩建农村住房的，应当对原有房屋进行结构安全鉴定。

（二）农村住房建设应当委托建筑施工企业或者具有相应技能的农村建筑工匠施工。

受委托的施工企业或者农村建筑工匠必须按图施工，不得擅自修改，应当落实防护措施，形成施工记录，作为竣工验收的主要依据。

除法律、法规另有规定外，农村住房建设不需要办理建筑工程施工许可证。

（三）镇街和村集体经济组织应当指导、监督农户与承建人签订《农房施工承包合同》，明确质量安全责任、质量保证期限和双方权利义务。

农户可以委托具有房屋建筑工程监理或者设计资质的单位，或者建筑、结构专业的注册监理人员、设计人员对农村住房施工进行监理;也可以委托具有建筑、结构专业中级以上职称的监理人员、设计人员进行监理。监理费用由农户自行承担。

农户对农村住房建设质量安全负总责，承担建设主体责任。建筑施工企业或者农村建筑工匠对农村住房建设的施工质量和安全负责。农房设计、材料供应等相关单位或个人分别承担相应的质量和安全责任。

（四）区住房和城乡建设局应完善农村住房建设的标准化、文明化，鼓励农户采用新型建造技术和绿色建材，提高农村建房的施工质量和安全保障。建筑施工企业或农村建筑工匠应当协助村民选用符合国家和浙江省规定标准的建筑材料、建筑构配件和设备。

十、技术服务

有关部门和镇街可以委托专业技术机构承担下列工作：

（一）编制农村住房设计通用图集，并提供微调服务；

（二）提供放样、基槽验收、竣工测绘服务；

（三）提供地基地质勘查验证服务；

（四）提供地质灾害危险性评估及治理方案；

（五）实施农村住房施工质量和安全监督辅助工作。

受委托的专业技术机构提供前款规定服务的，不得向农户收取费用。

十一、监督管理

（一）按照“谁审批、谁管理”的原则，镇街负责辖区内农村宅基地和建房管理工作，镇街主要负责人为第一责任人，分管负责人为直接责任人，镇街、村要建立完善农村用地建房动态巡查制度，及时发现和处置涉及宅基地使用和建房规划的各类违法违规行为，并实时录入系统生成电子数据。

1.受理群众举报。镇街应及时受理群众举报，对外公布宅基地违法举报电话，畅通受理举报渠道，对村民未经审批违规建房的举报信息，应及时组织人员现场查证，及时制止，将违建行为消灭在初始状态。

2.开展日常巡查。镇街应加强对本辖区内宅基地使用及建房行为的巡查监督，配置 1 名或以上农村住房建设管理员，负责农村住房建设具体管理工作；要严格落实村民建房全过程监督管理制度，并建立相应台帐，一旦发现违法违规行为，立即予以劝阻、制止。农户在批准后未及时申请放样或者申请暂停建设的，镇街要落实巡查责任，及时了解地块动态。

3.落实村级宅基地协管员责任。村集体经济组织主要负责人为第一责任人，同时落实 1 名宅基地协管员，落实监管责任，及时掌握本村农户建房动态。每月进行地毯式巡查，确保农户按照本办法施工建设，第一时间发现违法建设、第一时间进行劝阻并报告镇街。

（二）农户放样后，由镇街将该农户的建房审批情况在建房点实行挂牌挂图施工。建房施工牌和农村自建房常识一张图必须放置在建筑立面视线可视范围内，且保证从施工开始之日至竣工验收通过前挂牌到位。

建房施工牌和农村自建房常识一张图由区住房和城乡建设局提供样板，镇街根据样板统一制作，统一规格尺寸，统一标准填写。

十二、附　则

对于采取国有划拨土地集中安置的农村居民自建房的审批、管理、流转，可以参照本办法执行。

本办法自　　年　月　日起施行。本办法施行后，《临安市农村宅基地管理办法》（临政函〔2012〕145号）、《临安市关于进一步加强农村宅基地管理的实施意见》（临政函〔2014〕96号）废止。

本办法实施后，与上级人民政府或其业务主管部门新制定的农村宅基地及建房管理规定内容相违背的，从其规定。